

SaaS CRM服务协议

合同背景说明

甲方为一家中型企业，主营快速消费品分销业务，拥有员工约500人，客户关系管理需求迫切。乙方为国内知名SaaS CRM服务提供商，拥有成熟的云端客户关系管理平台。甲方拟采购乙方SaaS CRM系统，用于统一管理客户信息、销售流程、售后服务等业务，合同期3年，年费36万元，授权用户数200人。本合同旨在明确双方权利义务、服务内容、费用标准及违约责任等事项。

合同编号：CG-SaaS-CRM-2026-009

签订日期：2026年6月18日

签订地点：上海市浦东新区

甲方（客户方）信息

- 公司名称：上海盛达商贸有限公司
- 统一社会信用代码：91310115MA1K4XYZ01
- 法定代表人：张明远
- 注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区碧波路690号
- 联系电话：021-5888XXXX
- 电子邮箱：legal@shengda-trade.com

乙方（服务方）信息

- 公司名称：云端智联科技有限公司
- 统一社会信用代码：91440300MA5FABC123
- 法定代表人：李晓峰
- 注册地址：深圳市南山区科技园南区数字大厦15层
- 联系电话：0755-8666XXXX
- 电子邮箱：contracts@yunlink-tech.com

第一条 定义与解释

1.1 “服务平台”指乙方提供的SaaS CRM云端客户关系管理系统，包括但不限于客户管理、销售管理、售后服务管理等功能模块。

1.2 “授权用户”指经甲方授权使用服务平台的甲方员工，授权用户数上限为200人。

1.3 “系统内数据”指甲方及其授权用户在使用服务平台过程中录入、上传、生成的所有数据和信息。

1.4 “服务期限”指本合同约定的服务提供期间，自系统正式上线之日起计算。

- 1.5 “可用性”指服务平台在约定时间内可正常访问和使用的比例。
- 1.6 “计划性维护”指乙方为保障系统稳定运行而提前安排的系统升级、补丁更新、硬件更换等维护活动。
- 1.7 “数据导出”指合同终止或甲方要求时，乙方将系统内数据以约定格式提供给甲方的操作。
- 1.8 “服务级别协议（SLA）”指乙方对服务平台可用性、故障响应时间、问题解决时间等服务质量指标的承诺。

第二条 服务内容

- 2.1 乙方为甲方提供以下SaaS CRM服务：
- （一）客户信息管理模块：包括客户档案建立、客户分级、联系记录管理等；
 - （二）销售流程管理模块：包括商机跟踪、销售漏斗、报价管理、合同管理等；
 - （三）售后服务管理模块：包括工单管理、服务记录、客户满意度调查等；
 - （四）报表分析模块：包括销售报表、客户分析、业绩统计等基础报表功能。
- 2.2 乙方负责服务平台的日常运维、系统升级、安全防护等工作。
- 2.3 乙方提供7×24小时技术支持热线，工作时间（周一至周五9:00-18:00）提供在线客服支持。
- 2.4 乙方技术支持服务响应标准如下：
- （一）紧急故障（系统不可用或核心功能严重受损）：响应时间不超过30分钟，解决时间不超过4小时；
 - （二）严重故障（主要功能异常但有替代方案）：响应时间不超过2小时，解决时间不超过8小时；
 - （三）一般故障（非核心功能异常或使用疑问）：响应时间不超过4小时，解决时间不超过2个工作日；
 - （四）功能建议与优化需求：响应时间不超过3个工作日，纳入产品迭代计划。
- 2.5 乙方有权根据产品发展需要对服务平台进行功能升级和优化，但涉及核心功能的重大变更应提前30日书面通知甲方，并提供必要的过渡期支持。

第三条 服务期限

- 3.1 本合同服务期限为 3年，自系统正式上线之日起计算。
- 3.2 系统正式上线日期由双方另行确认，预计为合同签订后30个工作日内。
- 3.3 合同到期前60日，如双方均未提出书面异议，本合同自动续约1年，续约价格参照届时市场行情调整。

第四条 服务费用与支付

- 4.1 本合同服务费用为每年人民币叁拾陆万元整（¥360,000.00），3年总费用为人民币壹佰零捌万元整（¥1,080,000.00）。
- 4.2 付款方式：
- （一）首年费用于合同签订后15个工作日内支付；
 - （二）后续年度费用于每个服务年度开始前30日内支付。
- 4.3 甲方逾期支付费用的，每逾期一日按未付金额的0.05%支付违约金。

4.4 上述费用不包含甲方因使用服务平台所产生的网络通信费用、硬件设备费用及其他第三方服务费用。

第五条 服务水平承诺（SLA）

5.1 乙方承诺服务平台年可用性不低于 99.9%。

5.2 可用性计算方式：可用性 = （服务总时长 - 不可用时长）/ 服务总时长 × 100%。

5.3 以下情形不计入不可用时长：

- （一）乙方提前48小时通知的计划性维护；
- （二）因甲方网络环境、硬件故障导致的不可用；
- （三）因不可抗力导致的不可用；
- （四）因甲方操作不当导致的系统故障；
- （五）因第三方服务商（包括但不限于云基础设施提供商、网络运营商）原因导致的不可用；
- （六）因甲方数据量超出约定容量导致的性能下降；
- （七）因安全事件（包括但不限于DDoS攻击）导致的紧急维护。

5.4 服务平台可用性未达到承诺标准时，甲方有权获得以下补偿：

- （一）月可用性低于99.9%但高于99.0%：减免当月服务费的5%；
- （二）月可用性低于99.0%但高于95.0%：减免当月服务费的10%；
- （三）月可用性低于95.0%：减免当月服务费的20%。

5.5 前款补偿为甲方就可用性不达标所能获得的唯一且全部救济，补偿金额上限为当月服务费的20%。

第六条 数据归属与使用

6.1 系统内数据归甲方所有，甲方对其系统内数据享有完整的所有权和使用权。

6.2 乙方为保障系统运行和数据安全所制作的备份数据，其管理和使用权归乙方所有。

6.3 乙方有权在脱敏和匿名化处理后，将甲方使用数据用于产品改进、统计分析及服务质量优化。

6.4

合同终止后，乙方应甲方要求提供数据导出服务，导出格式为CSV格式。甲方应在合同终止后30日内完成数据导出，逾期乙方有权删除甲方数据。

6.5 乙方不提供数据导出API接口，数据导出仅支持CSV格式批量导出方式。

6.6

乙方应建立完善的数据备份与灾难恢复机制，每日对甲方数据进行全量备份，备份数据异地存储且保留期限不少于180日。乙方应每半年进行一次灾难恢复演练，并将演练报告提交甲方备查。

6.7

乙方应采取合理的技术措施保障甲方数据安全，包括但不限于数据加密存储与传输、访问权限控制、操作日志审计、入侵检测与防御等。乙方应每年至少进行一次第三方安全评估，并将评估报告提交甲方审阅。

6.8

乙方不得将甲方数据存储于中国境外的服务器或数据中心，如因业务需要确需跨境传输的，应事先取得甲方书面同意并符合相关法律法规要求。

第七条 知识产权

- 7.1 服务平台及其相关软件、技术、界面设计等知识产权归乙方所有。
- 7.2 甲方在使用服务平台过程中产生的业务数据、客户信息等知识产权归甲方所有。
- 7.3 甲方不得对服务平台进行反向工程、反编译、破解或其他试图获取源代码的行为。

第八条 保密条款

- 8.1 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他保密信息承担保密义务。
- 8.2 保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后 2年 届满。
- 8.3 以下信息不属于保密信息：
- （一）接收方在披露前已合法拥有的信息；
 - （二）非因接收方过错而成为公众可获知的信息；
 - （三）接收方从有权披露的第三方合法获得的信息；
 - （四）接收方独立开发的信息。

第九条 违约责任

- 9.1 任何一方违反本合同约定的，违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。
- 9.2 因一方违约给对方造成损失超过违约金金额的，违约方应就超出部分予以赔偿。
- 9.3 甲方逾期支付费用超过60日的，乙方有权暂停服务直至甲方付清全部费用及违约金。
- 9.4 乙方因故意或重大过失导致甲方数据丢失的，乙方应承担的赔偿责任上限为甲方已支付的最近12个月服务费用总额。

第十条 合同变更与解除

- 10.1 经双方协商一致，可以书面形式变更本合同。
- 10.2 有下列情形之一的，任何一方可以书面通知对方解除本合同：
- （一）一方严重违约且经书面催告后30日内仍未纠正的；
 - （二）一方进入破产、清算程序的；
 - （三）因不可抗力致使合同目的不能实现的。
- 10.3 合同解除后，乙方应在30日内配合甲方完成数据导出工作。
- 10.4 因甲方原因提前解除合同的，甲方应支付剩余服务期限费用的30%作为提前终止补偿金。

第十一条 用户账号管理

- 11.1 甲方授权用户的账号由甲方管理员通过服务平台自行创建和管理，乙方不承担甲方内部用户权限分配的责任。

11.2

甲方应妥善保管管理员账号及密码，因甲方管理不善导致的账号泄露、数据泄露等后果由甲方自行承担。

11.3

乙方应提供账号安全策略设置功能，包括密码复杂度要求、登录失败锁定、会话超时自动退出等安全机制。

11.4

甲方授权用户离职或岗位变动时，甲方管理员应及时停用或调整相关账号权限。因甲方未及时处理导致的任何损失，乙方不承担责任。

第十二条 通知与送达

12.1

双方因履行本合同而相互发出或提供的所有通知、文件、资料等，均应以书面形式通过专人送达、挂号信、快递或双方确认的电子邮件方式发送至本合同首部所载地址或邮箱。

12.2

一方变更通知地址或联系方式的，应在变更后5个工作日内书面通知对方。未及时通知的，原地址或联系方式仍视为有效送达地址。

第十三条 争议解决

11.1 因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。

11.2 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

12.1 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

12.2 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

12.3 本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.4 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

附件清单

- 附件一： 服务功能清单
- 附件二： 服务水平协议（SLA）细则
- 附件三： 技术支持服务规范
- 附件四： 数据导出操作指南

签章区

甲方（盖章）： 上海盛达商贸有限公司

法定代表人/授权代表（签字）： _____

日期： ____年____月____日

乙方（盖章）： 云端智联科技有限公司

法定代表人/授权代表（签字）： _____

日期： ____年____月____日